CORPOGUAJIRA FECHA: 28/05/2026 13:04:21
202605283100027922
AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO

Corpoguajira

310

Riohacha,

Señor(a):
Nombre: MAX RESOURCE COLOMBIA SAS
Nit: 901408133
Correo: evelio.pineda@maxresource.com.co
Teléfono/celular: 3016589282

ASUNTO: Certificación minera.

Cordial saludo.

En atención a su solicitud con radicado VITAL 1210090140813325021, mediante el cual se solicita la expedición de certificación ambiental respecto a la compatibilidad minera del polígono identificado como Area_06, ubicado en el municipio de Villanueva, nos permitimos emitir el siguiente pronunciamiento, en calidad de Autoridad competente, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales en materia ambiental, en especial por lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Código de Minas (Ley 685 de 2001), el Decreto 1076 de 2015, la Ley 70 de 1993.

Nombre del Archivo: 600339594_9_AREA_06_20250830101328
Área: 2,417061 ha.

Tabla 1. Literal B

Ítem	**Ecosistemas SINAP** (Sistema de parques nacionales naturales, parques regionales, reservas forestales protectoras, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelo, áreas de recreación, reservas naturales sociedad civil).	
Superposición con ecosistemas del literal B	No	
Área Traslapada (ha)	0	
Porcentaje de Traslape	0%	
Tipo de Categoría de protección ambiental	No Aplica	
El área cuenta con Zonificación ambiental	No Aplica	
Actividad Minera Permitida	No Aplica	
No Aplica		
Zonificación Ambiental		
Tipo de Zonificación	**Área (ha)**	**Traslape %**
No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tabla 2. Literal C

Ítem	**Áreas de conservación In situ de origen legal** (Reservas Forestales de la Ley 2ª de 1959, humedales RAMSAR y humedales NO RAMSAR, Páramos, Arrecifes de Coral, Pastos Marinos y Manglares, Reservas Temporales Excluibles de Minería, Zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de conformidad con el componente de ordenamiento que debe tener el Plan de Manejo, donde se contemple la información que regule el manejo del área, el desarrollo de actividades y el uso de los recursos (art. 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 de 2015).
Superposición con ecosistemas del literal C	No
Área Traslapa (ha)	0
Tipo de categoría de protección ambiental	No Aplica
Porcentaje de traslape (%)	%0
El área cuenta con zonificación ambiental	No Aplica
Actividad Minera permitida	No Aplica

Tabla 3. Otras áreas relevantes para un eventual proceso de licenciamiento ambiental

Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)			
Superposición con zonificación POMCA	Si		
Área Traslapada (ha)	2,417061		
Río Alto Cesar - Aprobado mediante resolución de comisión conjunta No. 0353 del 19 de febrero de 2025			
Zonificación Ambiental			
Tipo de Zonificación	**Área (ha)**	**Traslape %**	**Actividad Minera Permitida**
Áreas para la Producción Agrícola, Ganadera y de Uso Sostenible de Recursos Naturales	0,443888	18,36	Condicionado
Áreas para Producción	1,973173	81,63	Condicionado

Las áreas referenciadas en la Tabla 3 no impiden la titulación minera, sin embargo, deben ser consideradas por el solicitante, ya que acarrean una serie de análisis de impactos ambientales y sociales de especial interés para la autoridad ambiental.

Este concepto técnico–jurídico de certificación ambiental se expide en el marco del trámite de consulta ambiental requerido como condición de procedibilidad para solicitudes mineras ante la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con las estipulaciones legales.

Se insta que la presente certificación ambiental no constituye autorización alguna para el desarrollo de actividades aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que se precisa que el presente concepto técnico jurídicos en ningún caso suple los procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso ambiental que deba evaluar la autoridad ambiental competente.

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co

Por lo anterior, cualquier intervención que se pretenda en el medio ambiente deberá contar con la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental según corresponda ante la autoridad ambiental, conforme a la legislación vigente, lo cual se deberá surtir en el marco del proceso licenciamiento establecido, de acuerdo con el proceso legal correspondiente.

El presente pronunciamiento se expide en cumplimiento de los criterios definidos en la Circular SG–40002023E4000013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como lo ordenado en la sentencia del Consejo de Estado radicado 25000234100020130245901, orden tercera, numeral 1.3.1., como parte de la obligación institucional de verificación previa de compatibilidad ambiental antes del otorgamiento de cualquier título de concesión minera.

Atentamente.

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: A. Parra.
Revisó: Y. Delgado.

Anexos. Mapa de localización del área de interés.
Shapefile.zip (Traslapes)